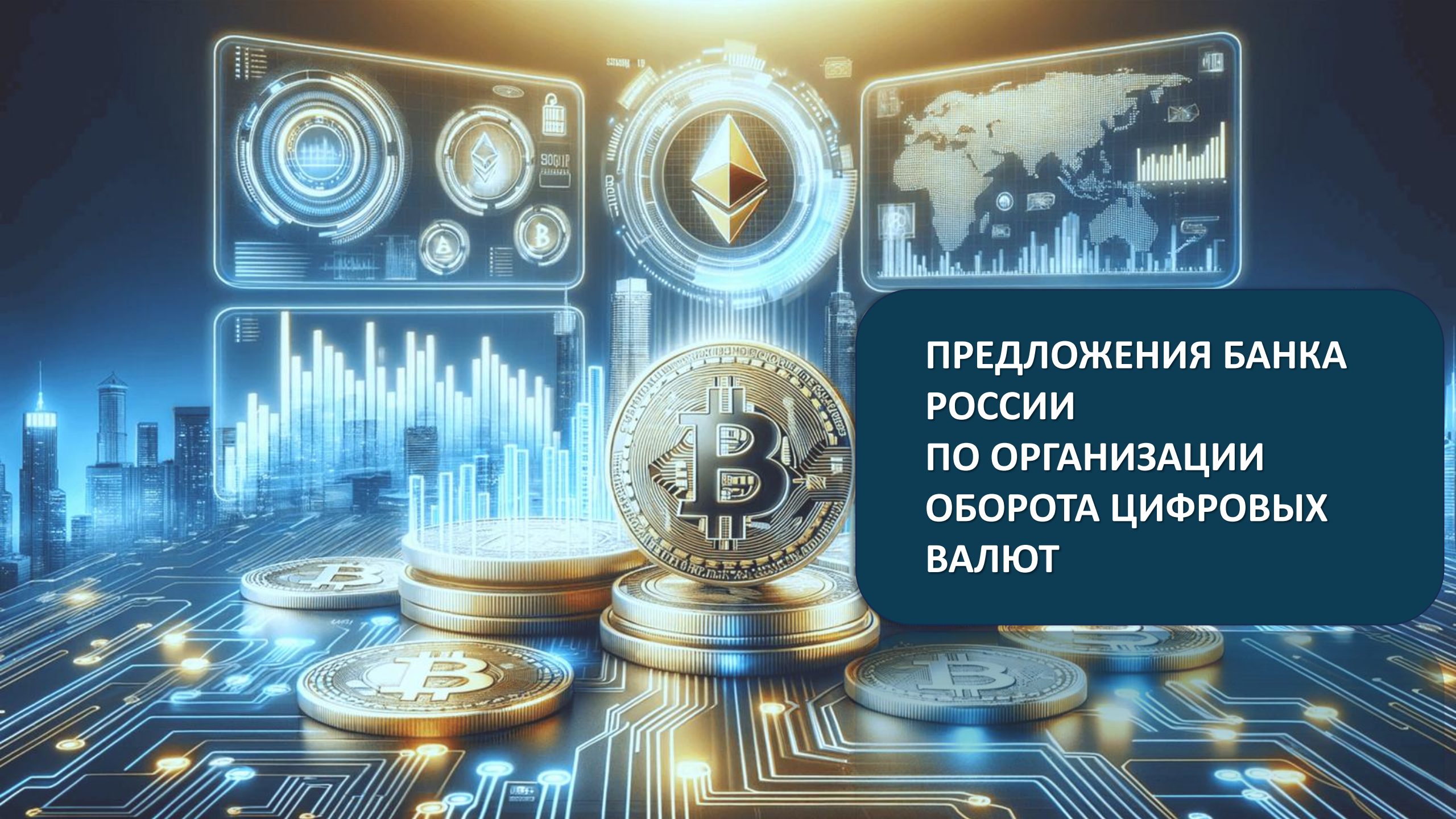




**ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКА
РОССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБОРОТА ЦИФРОВЫХ
ВАЛЮТ**

КОНЦЕПЦИЯ

1. Общая характеристика и социально - экономические последствия реализации предлагаемого механизма

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует законодательное регулирование такого высокорискованного финансового инструмента, как цифровая валюта (криптовалюта)

Гражданами РФ открыто более **12 миллионов** криптовалютных кошельков

Объем средств на кошельках составляет **порядка 2 трлн. рублей**

РФ **занимает 3-е место** в мире по объему мировых майнинговых мощностей



2. Цели и задачи государственного регулирования деятельности по организации оборота цифровых валют

Целью государственного регулирования деятельности по организации оборота цифровых валют является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками

Для защиты прав и интересов инвесторов предлагается разделить их на **квалифицированных и неквалифицированных**, а также представляется необходимым создать условия для лицензирования криптовалютных площадок, которые будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, что в свою очередь будет обеспечивать интересы граждан

Главные предложения Банка России

Цифровые валюты и стейблкоины

признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими **нельзя расплачиваться внутри страны**.

Неквалифицированные инвесторы

смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но **только после прохождения тестирования** и в пределах лимита — не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника

Квалифицированные инвесторы

смогут приобретать любые криптовалюты (кроме анонимных), без ограничений по объемам сделок. Нужно будет **пройти тестирование** на понимание их рисков

Совершать операции с криптовалютами **будет возможно через текущую инфраструктуру**: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий

Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами

Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом с иностранных счетов и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу. О таких операциях нужно будет **уведомлять налоговую службу**

Новое регулирование затронет и рынок цифровых финансовых активов (ЦФА). Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях

Законодательную базу планируется подготовить к 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 года ввести ответственность за нелегальную деятельность



ИНИЦИАТИВЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

- ❑ Установление субъектного состава, включая функционал и требования к деятельности

■ ОРГАНИЗАТОР СИСТЕМЫ ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ

а) банк с универсальной лицензией, имеющий право осуществлять операции открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, предоставлять электронные средства платежа

б) наличие информационной системы и программного обеспечения, позволяющих обеспечить реализацию предусмотренного функционала

в) внесение в Реестр организаторов системы обмена цифровых валют

г) наличие правил работы системы обмена цифровых валют согласованных с уполномоченным органом

○ Функционал

а) идентификация/упрощенная идентификация участников операции обмена цифровой валюты на фиатные денежные средства, включая информацию об устройстве, с которого осуществлена транзакция, а также персональные данные физического лица

б) проверка операции с цифровой валютой в целях выявления возможной связи с незаконной деятельностью

в) контроль движения денежных средств, сопровождающих операцию с цифровой валютой, в том числе при взаимодействии клиента с иностранными биржами цифровых валют

г) контроль операций клиентов оператора обмена цифровых валют по криптовалютным кошелькам, с использованием которых совершались операции в системе, информирование государственных органов в случае выявления нарушений действующего законодательства

д) хранение информации о сделке (с указанием данных криптовалютных кошельков сторон сделки) в информационной системе (срок хранения информации - минимум 5 лет)

е) банковское обслуживание участников сделки (клиента и оператора обмена цифровых валют)

з) предоставление данных по запросам уполномоченных органов власти в порядке, предусмотренном действующим законодательством

и) предоставление клиентам справок по операциям, необходимым для целей предоставления данных в ФНС России

к) проведение тестирования клиентов в целях выделения квалифицированных инвесторов

ж) по поручению оператора обмена цифровых валют проведение идентификации/упрощенной идентификации клиента



ИНИЦИАТИВЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

❑ Установление субъектного состава, включая функционал и требования к деятельности



■ ОПЕРАТОР ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ

Оператор обмена цифровых валют, обладающий базовыми правами - осуществляющий обмен цифровой валюты на денежные средства или денежных средств на цифровую валюту, а также обмен одного вида цифровой валюты на другой и действующий от собственного имени и в своем интересе

Оператор обмена цифровых валют, обладающий универсальными правами - предоставляющий с использованием собственной информационной системы клиентам возможность совершения между собой и (или) с оператором операций отчуждения, приобретения цифровых валют, обмен, а также хранение денежных средств клиентов на балансах клиентов у оператора обмена цифровых валют, обладающего универсальными правами, хранения доступов (ключей) к криптовалютным кошелькам/балансам клиентов

○ Требования:

а) российское юридическое лицо

б) относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами в соответствии с требованиями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

в) соответствующий размер уставных капиталов для операторов обмена цифровой валюты, обладающих как универсальными, так и базовыми правами

г) регистрация в Реестре операторов обмена цифровых валют с указанием вида оператора обмена цифровых валют

д) наличие требований к системам безопасности для операторов обмена цифровых валют, обладающих универсальными правами

е) наличие правил обмена цифровых валют, согласованных с уполномоченным органом

ж) наличие счета/электронного кошелька, открытого у организатора системы обмена цифровых валют

з) наличие технической интеграции с системой оборота цифровых валют

○ Функционал

а) обмен цифровой валюты на денежные средства и денежных средств на цифровые валюты с предоставлением информации о совершаемой операции организатору системы обмена цифровых валют (как непосредственно от своего имени (модель работы оператора цифровых валют, обладающих базовыми правами), так и через сопоставление заявок разных клиентов (модель работы оператора обмена цифровых валют, обладающих универсальными правами))

б) идентификация/упрощенная идентификация клиента, в том числе с привлечением организатора системы обмена цифровых валют

в) предоставление данных о планируемой к совершению операции организатору системы обмена цифровых валют



ИНИЦИАТИВЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

- ❑ Установление субъектного состава, включая функционал и требования к деятельности

ИНОСТРАННАЯ БИРЖА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ

К иностранной бирже цифровых валют также предъявляются отдельные требования для осуществления деятельности на территории РФ

○ Требования:

а) наличие представительства биржи на территории России

б) наличие технической интеграции с системой российского организатора системы обмена цифровых валют

в) наличие договора с организатором системы обмена цифровых валют, которым предусматривается установление запрета вывода денежных средств клиента с иностранной площадки на счета/электронные кошельки, отличные от счета/электронного кошелька клиента у организатора системы оборота цифровой валюты

г) запрет выступать иностранными биржами цифровых валют юридическим лицам, зарегистрированным в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Минфином России

д) наличие разрешения или лицензии на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны местонахождения иностранной биржи цифровых валют (при наличии такого требования по применимому законодательству)

КЛИЕНТЫ

○ Требования:

а) юридические лица и физические лица, в отношении которых проведена процедура идентификации/упрощенной идентификации

б) наличие счета или электронного кошелька у организатора системы обмена цифровых валют

Подразумевается разделение клиентов - физических лиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов для целей совершения операций с цифровыми валютами через прохождение тестирования в системе организатора системы обмена цифровых валют с последующим установлением лимитов совершения операций для неквалифицированных инвесторов

Клиентский путь и механизм совершения операций

1. Для совершения операций по покупке или продаже цифровой валюты клиенту (физическому или юридическому лицу) необходимо:
 - ✓ пройти идентификацию и открыть (уже иметь) счет (электронный кошелек) у организатора системы обмена цифровых валют;
 - ✓ пройти идентификацию и открыть у оператора обмена цифровых валют криптовалютный кошелек, привязанный к счету (электронному) кошельку клиента в информационной системе организатора системы обмена цифровых валют
2. При покупке или продаже цифровой валюты оператор обмена цифровых валют сообщает организатору системы оборота цифровой валюты информацию о криптовалютном кошельке клиента, который планирует совершить операцию, и о деталях совершаемой операции
3. В информационной системе обмена цифровых валют формируется запись о совершенной сделке с указанием данных о сумме, номере криптовалютного кошелька



ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Квалифицированные инвесторы и Неквалифицированные инвесторы: 300 тысяч — это много или мало?



ЦБ предлагает допустить физлиц к торгам после теста. Но для Неквалифицированных инвесторов устанавливается лимит — **300 000 руб. в год через одного посредника**

Формулировка «через одного посредника» — лазейка: теоретически, имея аккаунты у 5 брокеров, лимит расширяется до 1.5 млн руб.

Неквалифицированным инвесторам дадут доступ только к «**наиболее ликвидным**» криптовалютам

ЦБ составит список из **топ-5 или топ-10 наиболее торгуемых криптовалют** на крупных криптобиржах

Остальное — только для Квалифицированных инвесторов



Стейблкоины = валютные ценности



Это важнейший юридический маркер. Признание их «**валютными ценностями**» (по аналогии с иностранной валютой по 173-ФЗ) означает: расчеты внутри РФ ими запрещены

Стейблкоины выделяют как инструмент для внешнеэкономической деятельности. Фактически, USDT (долларовый стейблкоин) станет для компаний «цифровым долларом», который можно купить через лицензированного брокера.

Анонимные криптовалюты под запретом



ЦБ прямо говорит: нельзя покупать монеты, которые скрывают адресатов. Если нельзя построить граф транзакций и увидеть, откуда пришли деньги, такой актив не пройдет AML-проверку. В легальном поле РФ таких криптовалют не будет.





Инфраструктура: Спецдепозитарии и Обменники



Совершать операции можно будет через биржи (Мосбиржа, СПб Биржа) и брокеров. Условно, в приложении банка рядом с акциями «Газпрома» появится вкладка «Криптовалюта».

Появятся также новые игроки, для которых будут предусмотрены отдельные лицензии:

Специальные депозитарии: в классическом понимании это организации, которые хранят и учитывают активы. В крипте это будут **«лицензированные кастодианы»** — структуры, которые гарантируют, что ваш приватный ключ не пропадет и монеты действительно существуют.

Обменники: им придется получать лицензию. Обменники в Москва-Сити станут нелегальными без такой лицензии

Перевод криптовалюты за границу и покупка за рубежом



Резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, а также переводить криптовалюту через российских посредников за границу

Главные отличия покупки криптовалюты «внутри» РФ от покупки «снаружи»

Признак	Покупка ВНУТРИ РФ	Покупка ЗА РУБЕЖОМ
Лимиты	До 300 000 руб./год (для неквалов)	Теоретически без лимитов ЦБ РФ
Оплата	Рубли с карты любого банка РФ	Валюта с иностранного счета
Выбор монет	Только «белый список» ЦБ	Любые (кроме анонимных для квалов)
Безопасность	Защищено законом РФ и спецдепозитарием	Риск блокировок и санкций бирж
Налоги	Брокер может стать налоговым агентом (сам вычтет 13%)	Нужно считать и платить самому

ЦФА в открытых сетях

ЦБ предложил разрешить оборот ЦФА в открытых сетях. Сейчас любой ЦФА - это **«запертый» актив** внутри приложения конкретного банка

Это значит, что ЦФА на золото или акции компании можно будет держать не в приложении банка, а на обычном криптокошельке

Для инвестора появится **вторичный рынок и ликвидность**. Вы сможете купить цифровой актив в РФ, а продать его (теоретически) на децентрализованной бирже (DEX). Это превращает ЦФА из «банковского продукта» в реальный рыночный инструмент.

